

ACORD PRIVIND SUBSTITUIREA ÎN CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 3/29.02.2024



Părțile acordului:

1. **CIOCÎRLIA S.A.**, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Romană, nr. 65, bl. B, parter, ap. 29, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul J29/191/1991 atribut fiscal RO, Cod unic de înregistrare 1344444, având contul IBAN RO18BACX0000004530915001 deschis la UNICREDIT BANK PLOIEȘTI, Telefon/Fax: 0244-517561, în calitate de **LOCATOR (PROPRIETAR)**, reprezentată de către domnul Man Ioan Emilian - Administrator Unic;

2. **S.C. SMARTFLIX SRL**, în calitate de **LOCATAR și SUBLOCATOR**, cu sediul social în Municipiul București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle, nr. 3-5, Biroul nr. 5, etaj 2A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/2000/2024, Cod unic de înregistrare 49508576, având contul IBAN - RO52BREL0002004392440100 - deschis la Libra Bank, Sucursala Magheru Telefon: 0744.663.797, reprezentată de către domnul Popa George Florin - Administrator,

3. **SC TURKISH DONER STEAKHOUSE SRL**, cu sediul social în Municipiul București, Sector 2, str. Doamna Ghica, nr. 6, bloc 3, scara D, etaj 2, ap. 126, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/7452/2019, Cod unic de înregistrare 41228767, având contul IBAN RO16BACX0000002009398000, deschis la Unicredit, tel. 0786.442.211, în calitate de **SUBLOCATOR**, reprezentată de către domnul Duzgun Ismail - Administrator

Convin prin prezentul acord asupra următoarelor clauze:

Art. 1 Societatea **CIOCÎRLIA S.A.** consimte ca, în cazul în care va deveni incident unul dintre cazurile de încetare a Contractului de închiriere nr. 3/29.02.2024 prevăzute la art. 9.1 lit. b) și lit. e), să accepte substituirea societății **S.C. SMARTFLIX SRL** cu societatea **SC TURKISH DONER STEAKHOUSE SRL**. În acest sens, societatea **SC TURKISH DONER STEAKHOUSE SRL** are un drept de opțiune în baza căruia va putea alege dacă consimte la preluarea Contractului de închiriere nr. 3/29.02.2024 în locul societății **S.C. SMARTFLIX SRL** în calitate de Locatar.

Art. 2 Dreptul de opțiune trebuie exercitat în scris în termen de 60 zile de la momentul notificării dreptului, cu respectarea în mod corespunzător a termenelor de încetare a contractului prevăzute la art. 9 din Contractul de închiriere nr. 3/29.02.2024, cu obligația pentru SC CIOCÎRLIA SA de a nu încheia cu o terță persoană un alt contract de locațiune.

Art. 3 În cazul în care societatea **SC TURKISH DONER STEAKHOUSE SRL** își va manifesta dreptul de opțiune în sensul preluării Contractului de închiriere nr. 3/29.02.2024, societatea va notifica în scris această manifestare de voință către societatea **CIOCÎRLIA S.A.** în termenul precizat la art. 2.

Art. 4 În scopul manifestării dreptului de opțiune constituit prin prezenta în favoarea societății **SC TURKISH DONER STEAKHOUSE SRL** se instituie următoarele obligații:

alin. (1) În ipoteza denunțării unilaterale a contractului de închiriere nr. 3/29.02.2024, societatea **S.C. SMARTFLIX SRL** va notifica în scris către societatea **SC TURKISH DONER STEAKHOUSE SRL** posibilitatea preluării Contractului de închiriere nr. 3/29.02.2024, conform prevederilor din prezenta. Această notificare scrisă va fi comunicată în termenul de 4 luni prevăzut la art. 9 din Contractul de închiriere nr. 3/29.02.2024 pentru preaviz.



alin. (2) în ipoteza rezilierii Contractului de închiriere nr. 3/29.02.2024 , cu 15 zile înainte de data la care Contractul de închiriere nr. 3/29.02.2024 ar urma să înceteze de drept conform art. 9.2 coroborat cu art. 9.3 din Contractul de închiriere nr. 3/29.02.2024 , societatea **CIOCÎRLIA S.A.** va notifica în scris societății **SC TURKISH DONER STEAKHOUSE SRL** atât incidența unuia dintre cazurile prevăzute la art. 9.2 lit. a) și lit. b) din Contractul de închiriere nr. 3/29.02.2024, cât și posibilitatea manifestării dreptului de opțiune stabilit prin prezenta.

Art. 5 Termenii folosiți cu majusculă în prezentul act vor avea înțelesul atribuit acestora prin Contractul de închiriere nr. 3/29.02.2024 și actele adiționale la acesta, precum și prin Contractul de subînchiriere nr. 1/29.02.2024.

CIOCÎRLIA S.A.

Prin administrator

Man Ioan Emilian

S.C. SMARTFLIX SRL

Prin administrator

Popa George Florin

SC TURKISH DONER STEAKHOUSE SRL

Prin administrator

DUZGUN ISMAIL
